

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1780/2546

นายคัมพงษ์ ภูมิภูเขียว
นางแอนนา สุธาบัณฑิตพงศ์หรือจันทน
พรชัย

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 329 (1)

จำเลยเคยว่าจ้างโจทก์ซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านายแดง ให้ว่าความ 3 คดี แต่ต่อมาได้ถอนโจทก์จากการเป็นทนายความทุกคดี และวันเกิดเหตุจำเลยไปศาลกับทนายความที่แต่งตั้งใหม่ เมื่อนาย ป. ทนายความฝ่ายตรงกันข้ามสอบถามถึงโจทก์ จำเลยจึงพูดกับทนายความฝ่ายตรงข้ามว่า "ไม่ว่าจ้างนายแดงแล้ว นายแดงชอบฮั้วคดี ไม่สนใจติดตามคดี" เนื่องจากเชื่อว่าโจทก์ไม่สนใจดำเนินคดีและบกพร่องต่อหน้าที่ในคดีที่จำเลยว่าจ้างโจทก์เป็นทนายความ คำพูดดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตน ตามคลองธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (1) จำเลยไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖

ศาลได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังยุติว่า โจทก์มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทนายแดง
จำเลยอ้างโจทก์ว่าความในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๗๒๗/๒๕๕๒ ของศาลชั้นต้น
และคดีอื่นอีก ๓ คดี ต่อมาจำเลยถอนโจทก์จากการเป็นทนายความทุกคดี สำหรับคดี
แพ่งหมายเลขแดงที่ ๗๒๗/๒๕๕๒ นั้น ในวันนัดพิจารณาของศาลชั้นต้นจำเลยไปศาล
กับทนายความที่แต่งตั้งใหม่ นาย ป. ทนายความฝ่ายตรงข้ามในคดีดังกล่าวสอบถาม
จำเลย และให้จำเลยติดต่อโจทก์ให้มาศาล จำเลยพูดกับนาย ป. ว่า "ไม่ว่าจ้างทนาย
แดงแล้ว ทนายแดงชอบฮั้วคดี ไม่สนใจติดตามคดี"

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า คำพูดของจำเลยที่พูดกับนาย ป. ซึ่ง
สอบถามจำเลยและให้จำเลยติดต่อโจทก์มาศาลว่า "ไม่ว่าจ้างทนายแดงแล้ว ทนาย
แดงชอบฮั้วคดี ไม่สนใจติดตามคดี" เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อความ
ชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรมหรือไม่
โจทก์มีตัวโจทก์เบิกความเป็นพยานตอบทนายจำเลยถามค้านว่า โจทก์ได้รับมอบ
หมายจากจำเลยให้ดำเนินคดีกับนาย น. ในข้อหาฉ้อโกง จำเลยชำระค่าจ้างว่าความ
แล้ว ๑๕,๐๐๐ บาท แต่โจทก์ยังไม่ได้ฟ้องคดี โจทก์รับเงินค่าจ้างว่าความไปแล้วเมื่อ
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ จนกระทั่งวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันที่จำเลย

ทวงเงินค่าจ้างว่าความคืบหน้า โจทก์ก็ยังไม่ได้ฟ้องนาย น. ซึ่งหากจำเลยให้โจทก์ชะลอการฟ้องนาย น. ไว้ตั้งโจทก์อ้าง จำเลยคงไม่ทวงถามค่าจ้างว่าความคืบหน้าจากโจทก์ นอกจากนี้ในคดีที่นาย ณ. สามีของจำเลยแต่งตั้งโจทก์เป็นทนายความฟ้องนาย ส. โจทก์บรรยายฟ้องว่านาย ณ. มอบอำนาจให้จำเลยดำเนินคดีแทน แต่นาย ณ. และจำเลยมิได้ลงลายมือชื่อในช่องผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจจนศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดี ทั้งสองกรณีที่กำลังมาข้างหน้าทำให้จำเลยเชื่อว่าโจทก์ไม่สนใจในการดำเนินคดี บกพร่องต่อหน้าที่ ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย และผู้ที่จำเลยประสงค์จะฟ้องได้รับประโยชน์ไม่ต้องถูกดำเนินคดี แม้เรื่องดังกล่าวยังไม่มีการวินิจฉัยเป็นที่สุดก็ตาม แต่พฤติการณ์ที่กล่าวมาย่อมทำให้จำเลยเข้าใจเช่นนั้นได้ การกระทำของจำเลยเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๙ (๑) จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ พิพากษายกฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ธาดา กษิตินนท์-ธีรศักดิ์ เตียววัฒนานนท์-หัสดี ไกรทองสุข)

ศาลจังหวัดเลย - นายวิสุทธิ์ อำนวยกิจ

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 - นายศุภชัย สมเจริญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น